Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – B2B

CogniTEX GmbH i. G. (in Gründung)

Stand: 2025-12-28

Anbieter / Auftragnehmer:

CogniTEX GmbH i. G. (in Gründung)
Kreuzstr. 12
86500 Kutzenhausen
Deutschland
office@CogniTEX.online | +49 173 5721971
USt-IdNr.: [in Gründung] | Steuernummer: [in Gründung]
Handelsregister: Eintragung beantragt (HRB folgt nach Eintragung)

§ 1 Geltungsbereich und Kundenkreis (B2B)

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen von CogniTEX ("Auftragnehmer") gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ("Kunde"). Verträge mit Verbrauchern werden nicht geschlossen.

(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich in Textform zu.

§ 2 Vertragsschluss, Einbeziehung und Rangfolge

(1) Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.

(2) Ein Vertrag kommt zustande durch (a) Annahme des Angebots in Textform (z. B. E-Mail), (b) schriftliche Auftragsbestätigung oder (c) Beginn der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer.

(3) Für die Vertragsbeziehung gilt folgende Rangfolge (bei Widersprüchen): (1) Individualvereinbarung / Angebot / Leistungsbeschreibung, (2) ggf. Auftragsbestätigung, (3) diese AGB.

(4) Soweit der Auftragnehmer als "GmbH i. G." auftritt, gilt: Bis zur Handelsregistereintragung handeln die jeweils unterzeichnenden bzw. handelnden Personen im Namen der Vorgründungsgesellschaft; nach Eintragung tritt die CogniTEX GmbH in die Rechtsposition ein, soweit gesetzlich zulässig und vereinbart.

§ 3 Leistungsumfang, Leistungsänderungen (Change Requests)

(1) Inhalt, Umfang, Zeitplan und Vergütung der Leistungen ergeben sich aus dem Angebot bzw. der Leistungsbeschreibung. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Änderungen oder Erweiterungen des Leistungsumfangs ("Change Request") bedürfen der Textform. Der Auftragnehmer wird die Auswirkungen auf Aufwand, Termine und Vergütung mitteilen. Erst nach Bestätigung durch den Kunden werden die Änderungen verbindlich.

(3) Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Leistungserbringung geeignete Methoden, Tools und technische Komponenten einzusetzen, soweit dies dem vereinbarten Zweck dient und keine berechtigten Interessen des Kunden entgegenstehen.

§ 4 Vertragstypen: Dienstleistungsvertrag und Werkvertrag

(1) Dienstleistung: Soweit nicht ausdrücklich ein Werk geschuldet ist, erbringt der Auftragnehmer Dienstleistungen (z. B. Beratung, Analyse, Konzeption, Training, Projekt Steuerung, Begleitung, Support). Bei Dienstleistungen wird kein bestimmter Erfolg geschuldet; der Auftragnehmer schuldet die fachgerechte Leistungserbringung.

(2) Werk: Soweit ausdrücklich vereinbart, schuldet der Auftragnehmer ein Werk (z. B. ein definiertes, abnahmefähiges Arbeitsergebnis wie ein konkret beschriebenes Dokument, ein implementiertes und abgrenzbares Automations-Workflow-Paket, ein funktionsfähiges Modul gemäß Spezifikation). Für Werkleistungen gelten ergänzend § 10.

(3) Mischprojekte: Projekte können Dienstleistungs- und Werkanteile enthalten. Maßgeblich ist die im Angebot vereinbarte Zuordnung.

§ 5 Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Der Kunde stellt alle zur Leistungserbringung erforderlichen Informationen, Unterlagen, Daten, Ansprechpartner, Entscheidungen, Systemzugänge und Mitwirkungsleistungen rechtzeitig und vollständig bereit.

(2) Der Kunde gewährleistet, dass er zur Bereitstellung und Nutzung von Daten, Inhalten und Systemen berechtigt ist und keine Rechte Dritter verletzt.

(3) Verzögerungen und Mehrkosten, die aus fehlender, verspäteter oder unzureichender Mitwirkung resultieren, gehen zu Lasten des Kunden. Termine verlängern sich entsprechend.

(4) Sofern nicht anders vereinbart, bleibt der Kunde für Datensicherung und Wiederherstellbarkeit seiner Systeme verantwortlich.

§ 6 Termine, Abhängigkeiten, höhere Gewalt

(1) Termine und Fristen sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurden.

(2) Leistungsfristen verlängern sich angemessen, wenn der Kunde Mitwirkungspflichten nicht erfüllt oder wenn Abhängigkeiten von Dritten (z. B. Provider, Hersteller, Plattformen) zu Verzögerungen führen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.

(3) Bei höherer Gewalt (z. B. Naturereignisse, Krieg, Streik, Pandemien, behördliche Maßnahmen, Ausfälle kritischer Infrastruktur) ruhen die Leistungspflichten für die Dauer und im Umfang der Beeinträchtigung.

§ 7 Vergütung, Spesen, Zahlungsbedingungen

(1) Die Vergütung richtet sich nach dem Angebot (z. B. Festpreis, Retainer, Time-and-Material oder Mischform). Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt Abrechnung nach tatsächlich angefallenem Aufwand.

(2) Reisezeiten gelten als Arbeitszeit, sofern nicht abweichend vereinbart. Reise- und Übernachtungskosten werden gemäß Vereinbarung oder gegen Nachweis weiterberechnet.

(3) Rechnungen sind innerhalb von 14 Kalendertagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen; der Auftragnehmer ist berechtigt, weitere Leistungen bis zum Ausgleich fälliger Beträge zurückzubehalten.

(4) Der Auftragnehmer kann angemessene Abschlagszahlungen verlangen, insbesondere bei Projekten mit Laufzeiten von mehr als 30 Tagen oder bei Werkleistungen.

§ 8 Einsatz von Drittanbietern und KI-gestützten Systemen

(1) Der Auftragnehmer kann zur Leistungserbringung Drittanbieterdienste und KI-gestützte Systeme (z. B. LLMs, OCR, Speech, Hosting, Vektordatenbanken, Collaboration-Tools) einsetzen, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich oder zweckmäßig ist.

(2) KI-gestützte Ergebnisse sind probabilistisch. Der Kunde bleibt verantwortlich für die fachliche, rechtliche und wirtschaftliche Prüfung und Nutzung der Ergebnisse, insbesondere bei Entscheidungen, Veröffentlichungen, Compliance- oder Sicherheitsanforderungen.

(3) Soweit der Kunde eine reine On-Premises/Self-Hosted-Umsetzung wünscht, ist dies gesondert zu vereinbaren (Leistungsumfang, Preise, Betriebspflichten).

§ 8a Regulatorische Rollen- und Verantwortungsabgrenzung (CRA/DGA/ AI Act/NIS2)

(1) Der Auftragnehmer erbringt Beratungs-, Integrations- und Implementierungsleistungen im Bereich KI/Automatisierung. Hierzu kann der Auftragnehmer marktverfügbare Drittsoftware (einschließlich Open-Source-Komponenten) konfigurieren, anpassen und in die Systemumgebung des Kunden integrieren. Soweit nicht ausdrücklich schriftlich als Managed Service oder Produktbereitstellung vereinbart, übernimmt der Auftragnehmer nicht den dauerhaften Betrieb der Systeme des Kunden.

(2) Cyber Resilience Act (CRA): Soweit und solange der Auftragnehmer ausschliesslich projektbezogene Integrations- und Customizing-Leistungen erbringt und keine standardisierte, vom Auftragnehmer eigenständig vermarktete Software als Produkt mit digitalen Elementen auf dem Markt bereitstellt, stellt der Auftragnehmer kein eigenes Produkt im Sinne des CRA bereit. Der Kunde bleibt - vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarungen - für Betrieb, Administration, Patch- und Update-Entscheidungen sowie die Sicherheitskonfiguration in seiner Umgebung verantwortlich.

(3) Hinweis (Trigger): Sofern der Auftragnehmer künftig ein standardisiertes, wiederverwendbares Paket (z.B. Deployable/Agent-Suite) unter eigenem Namen bereitstellt oder mehreren Kunden in gleicher/vergleichbarer Form zur Verfügung stellt, kann dies eine Rolle als Hersteller/Anbieter im Sinne des CRA auslösen. In diesem Fall sind gesonderte vertragliche Regelungen und eine Compliance-Prüfung erforderlich.

(4) Data Governance Act (DGA): Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, erbringt der Auftragnehmer keine Datenvermittlungsdienste (Data Intermediation Services) im Sinne des DGA und betreibt keinen neutralen Datenmarktplatz/Datentreuhand-Dienst zwischen unabhängigen Dritten. Der Kunde entscheidet über Datenquellen, Datenfreigaben und Berechtigungen in seiner Organisation.

(5) Hinweis (Trigger): Bei Aufbau oder Betrieb einer Plattform zur Vermittlung von Datenzugängen zwischen Dritten können Pflichten nach dem DGA entstehen und sind gesondert zu prüfen.

(6) Drittsoftware/Lizenzen: Eingesetzte Komponenten (z.B. Workflow-Orchestrierung wie n8n, Benutzeroberflächen wie Open WebUI, Vektordatenbanken wie Qdrant sowie KI-Modelle/LLMs) unterliegen eigenen Lizenz- und Nutzungsbedingungen der Rechteinhaber. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die jeweils einschlägigen Lizenz- und Nutzungsbedingungen einzuhalten. Der Auftragnehmer kann hierzu auf Wunsch unterstützende Leistungen (z.B. Lizenz- und Compliance-Check) erbringen.

(7) Weitere Compliance-Kontexte: Je nach Anwendungsfall können zusätzlich Pflichten nach EU AI Act (insbesondere bei Hochrisiko-Systemen), DSGVO sowie ggf. NIS2 oder branchenspezifischen Sicherheitsanforderungen einschlägig sein. Eine Einordnung erfolgt

projektbezogen; der Auftragnehmer übernimmt außerhalb des vereinbarten Leistungsumfangs keine Garantie für die regulatorische Einstufung oder die Vollständigkeit von Compliance-Maßnahmen.

§ 9 Nutzungsrechte, Arbeitsergebnisse, Vorbestehendes (Background IP)

(1) Arbeitsergebnisse: Soweit der Kunde die vereinbarte Vergütung vollständig gezahlt hat, erhält er an den im Projekt geschaffenen Arbeitsergebnissen die im Angebot definierten Nutzungsrechte. Sofern nichts anderes vereinbart ist, erhält der Kunde ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht zur internen Nutzung.

(2) Background IP: Vorbestehende Tools, Templates, Bibliotheken, Methoden, Frameworks, Prompt-Bausteine und Know-how des Auftragnehmers ("Background IP") verbleiben beim Auftragnehmer. Der Kunde erhält daran ein Nutzungsrecht nur, soweit dies für die Nutzung der Arbeitsergebnisse erforderlich ist.

(3) Open Source / Drittkomponenten: Sofern Open-Source- oder Drittkomponenten eingesetzt werden, gelten ergänzend deren Lizenzbedingungen. Der Auftragnehmer wird den Kunden auf wesentliche Lizenzpflichten hinweisen, soweit diese im Projekt relevant werden.

(4) Rechteübergang unter Zahlungsvorbehalt: Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Einräumung von Nutzungsrechten schwebend; der Auftragnehmer kann die Nutzung bis zur Zahlung untersagen.

§ 10 Abnahme und Mängelrechte bei Werkleistungen

(1) Soweit eine Werkleistung vereinbart ist, erfolgt nach Fertigstellung eine Abnahme. Der Auftragnehmer kann Teilabnahmen vereinbaren.

(2) Der Kunde prüft das Werk unverzüglich und erklärt die Abnahme in Textform. Erfolgt innerhalb von 10 Werktagen nach Bereitstellung keine Abnahme oder Mängelanzeige, gilt das Werk als abgenommen, sofern der Auftragnehmer auf diese Folge hingewiesen hat und keine wesentlichen Mängel vorliegen.

(3) Bei Mängeln hat der Auftragnehmer zunächst das Recht zur Nacherfüllung (Nachbesserung oder Neuherstellung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde die gesetzlichen Rechte geltend machen (Minderung oder Rücktritt), sofern die Voraussetzungen vorliegen.

(4) Kein Mangel liegt insbesondere vor bei Fehlern, die durch kundenseitige Systeme, nicht freigegebene Änderungen, Drittanbieterleistungen oder Fehlbedienung verursacht werden.

§ 11 Vertraulichkeit

(1) Die Parteien verpflichten sich, vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei vertraulich zu behandeln, nur zum Vertragszweck zu nutzen und nur solchen Mitarbeitern/Beauftragten zugänglich zu machen, die diese Informationen zur Vertragserfüllung benötigen.

(2) Von der Vertraulichkeit ausgenommen sind Informationen, die (a) allgemein bekannt sind oder ohne Vertragsverletzung bekannt werden, (b) der empfangenden Partei bereits rechtmäßig bekannt waren, (c) rechtmäßig von Dritten ohne Geheimhaltungspflicht erlangt wurden oder (d) unabhängig entwickelt wurden.

(3) Gesetzliche Offenlegungspflichten bleiben unberührt; die betroffene Partei wird - soweit rechtlich zulässig - vorab informiert.

(4) Ein gesondertes NDA wird nur geschlossen, wenn der Kunde dies verlangt oder wenn die Parteien dies für die Angebots-/Vorvertragsphase ausdrücklich vereinbaren. Eine Vertragsstrafe wird nur vereinbart, wenn dies vom Kunden ausdrücklich gefordert und gesondert geregelt wird.

§ 12 Datenschutz und Auftragsverarbeitung (AVV)

(1) Die Parteien beachten die anwendbaren Datenschutzgesetze (insb. DSGVO). Der Kunde bleibt Verantwortlicher für die Rechtmäßigkeit der Datenbereitstellung.

(2) Soweit der Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag verarbeitet, schließen die Parteien vor Beginn der Verarbeitung eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (AVV).

(3) Sofern Drittstaatentransfers erforderlich werden (z. B. Cloud-Anbieter), erfolgt dies auf Grundlage geeigneter Garantien (z. B. Standardvertragsklauseln), soweit erforderlich und vereinbart.

§ 13 Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). In diesem Fall ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(3) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden und Folgeschäden ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Haftung für Datenverlust besteht nur, soweit der Kunde angemessene Datensicherungsmaßnahmen durchgeführt hat und der Schaden auch bei ordnungsgemäßer Sicherung angefallen wäre.

(5) Zwingende gesetzliche Haftung (z. B. nach Produkthaftungsgesetz) bleibt unberührt.

§ 13a Support- und Service-Level (SLA) für Managed Services (B2B)

(1) Anwendungsbereich: Service-Level gelten nur, sofern der Auftragnehmer im Angebot oder einer Individualvereinbarung ausdrücklich Managed Services, Betrieb, Monitoring, Patch-Management oder einen Support-Retainer schuldet. Ohne eine solche Vereinbarung besteht kein Anspruch auf Reaktions- oder Behebungszeiten; Leistungen erfolgen dann nach Aufwand.

(2) Kontaktkanal und Supportzeiten: Sofern vereinbart, erfolgen Störungsmeldungen über den im Angebot benannten Kontaktkanal (z.B. E-Mail/Ticket). Standard-Supportzeiten sind Mo-Fr 09:00-17:00 (CET), ausgenommen gesetzliche Feiertage am Sitz des Auftragnehmers, sofern nicht abweichend vereinbart.

(3) Priorisierung: Der Auftragnehmer klassifiziert Meldungen nach Schweregrad: (a) Priorität 1 'kritisch' (Gesamtsystem oder wesentliche Kernfunktion nicht nutzbar, keine vertretbare Umgehung), (b) Priorität 2 'hoch' (wesentliche Funktion erheblich eingeschränkt, Workaround möglich), (c) Priorität 3 'normal' (Störung mit geringer Auswirkung), (d) Priorität 4 'niedrig' (Frage/Change-Wunsch).

(4) Reaktionszeiten (Zielwerte): Sofern vereinbart, gelten folgende Ziel-Reaktionszeiten ab Eingang der vollständigen Meldung: P1: 4 Stunden, P2: 1 Werktag, P3: 2 Werktage, P4: 5 Werktage. Reaktionszeit bedeutet Beginn der Bearbeitung/ Rückmeldung, nicht Behebung.

(5) Behebungszeiten: Konkrete Behebungszeiten können aufgrund technischer Abhängigkeiten (z.B. Hersteller-Releases, Provider, Drittkomponenten, Lizenz- oder Sicherheitsvorgaben) nicht verbindlich zugesagt werden, sofern nicht im Angebot als Fixzeit vereinbart. Der Auftragnehmer wird jedoch angemessene Massnahmen zur Fehleranalyse, Workarounds und Behebung im Rahmen der Vereinbarung ergreifen.

(6) Wartungsfenster und Updates: Updates/Patches erfolgen - sofern vereinbart - innerhalb abgestimmter Wartungsfenster. Der Kunde wirkt mit, indem er erforderliche Freigaben, Testressourcen und Change-Freigaben bereitstellt. Sicherheitsupdates können in begründeten Fällen außerhalb regulärer Wartungsfenster erforderlich sein.

(7) Ausschlüsse: Service-Level gelten nicht für Störungen, die (a) durch Systeme, Konfigurationen oder Änderungen des Kunden oder Dritter verursacht wurden, (b) auf Ausfälle von Drittanbietern/Internet/Hosting/Cloud zurückgehen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, (c) auf nicht unterstützte Versionen oder fehlende Updates

zurückgehen, die der Kunde zu vertreten hat, oder (d) durch Force Majeure gemäss § 6 verursacht sind.

(8) Mitwirkung und Zugang: Voraussetzung für die Leistungserbringung ist, dass der Kunde erforderliche Zugriffe, Logs, reproduzierbare Fehlerbeschreibungen sowie Ansprechpartner bereitstellt. Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers.

(9) Service Credits: Service Credits oder pauschale Vertragsstrafen werden nur bei ausdrücklicher Individualvereinbarung geschuldet.

§ 14 Laufzeit, Kündigung, Beendigung

(1) Projektverträge enden mit vollständiger Leistungserbringung. Wiederkehrende Leistungen (z. B. Retainer, Managed Services) laufen gemäß Angebot und sind, sofern nicht anders vereinbart, mit einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende kündbar.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn eine Partei wesentliche Vertragspflichten trotz Abmahnung verletzt oder bei Zahlungsunfähigkeit/Zahlungsunwilligkeit.

(3) Bei Beendigung sind bis dahin erbrachte Leistungen abzurechnen. Bereits entstandene, nicht stornierbare Auslagen (z. B. Reisebuchungen) sind vom Kunden zu erstatten.

§ 15 Aufrechnung, Zurückbehaltung

(1) Der Kunde kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

(2) Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur wegen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu.

§ 16 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags und dieser AGB bedürfen der Textform. Dies gilt auch für die Änderung dieses Textformerfordernisses.

(2) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

(3) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist - soweit gesetzlich zulässig - der Sitz des Auftragnehmers.

(4) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien werden die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.